Порядок действий при банкротстве генподрядчика

Обнаружение дела

1. Сверьте ИНН должника в ЕФРСБ, карточке арбитражного дела и официальной публикации. Запишите номер дела, судебный акт, введённую процедуру, дату и источник публикации.

2. В реестре 04 заполните дату принятия заявления о банкротстве и документы по каждому этапу. Проверьте договор, акты, передачу, платежи и остаток долга.

Разграничение требований

3. Отделите обязательства по периодам возникновения и оцените признаки текущих платежей по ст. 5 Закона № 127-ФЗ. Дата акта сама по себе не определяет квалификацию.

4. Для реестрового требования проверьте применимую процедуру и срок заявления по ст. 71, 100 или 142 Закона № 127-ФЗ в актуальной редакции; отсчёт и исключения подтвердите по судебному акту и публикации. Поставьте контрольную дату раньше предельной.

5. Подготовьте перечень 05 и заявление 08 с расчётом отдельно по основному долгу и санкциям. Проверьте полномочия, адресатов, форму подачи и направление копий.

Переписка и контроль

6. Уведомление 06 и запрос 07 служат для переписки; они не заменяют заявление в суд и судебное установление требования.

7. После подачи отслеживайте движение своего требования и судебные акты. При пропуске предполагаемого срока пройдите проверку 09 без промедления.